

감사결과 처분요구서

- 허위사실에 의한 근로환경 악화 점검 -

2023. 3.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 중점	2
3. 감사 기간 및 인원	2
 II . 감사결과 처분요구	3
1. 처분요구사항 일람표	3
2. 처분요구사항 명세	3

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

○○본부 ◎◎소 ㉠㉠부 C[☆직급]과 D[★직급]는 ○○본부 ◎◎소 ㉠㉠부 A[☆직급]와 ◎◎소 ◇◇부 B[★직급]이 ○○본부 사택운영내칙을 위반하여 독신자로서 가족사택에 거주하고 다른 직원 명의로 사택을 복수로 보유한 행위, 우리회사 정관 및 취업규칙 등 사규와 관련 법령을 위반하여 통신판매업에 종사한 행위, 본인의 업무에 대한 불만으로 조직 내 갈등을 유발하고, 허위사실에 의해 신고인의 명예를 훼손한 행위 등을 우리회사 내부신고센터에 신고('22.7.20.)함에 따라 사실관계를 확인하고 상응하는 조치를 취하고자 함

< 신 고 내 용 >

- 신고번호 : 2022-E032('22.7.20.)
- 신고제목 : 사택운영내칙, 사규위반, 업무분위기 저하 및 근로환경 악화
- 신고일자 : 2022.7.20.(수) 12:27
- 신고사항
 - 독신자임에도 가족사택 보유, 타인 명의로 사택을 여러 채 보유
 - 겸직금지에 대한 사규 위반(통신판매업 종사)
 - 업무에 대한 불만, 타인의 업무비하, 업무태만, 동료와의 갈등유발 등 업무 분위기 저하 및 근로환경 악화
 - 허위사실에 의한 명예훼손 등

2. 감사 대상 및 중점

성 명	소 속 부 서	직 급/담 당
A	○○본부○○소 ⓂⓂ부	☆직급/노심관리
B	○○본부○○소 ◇ ◇ 부	★직급/원자로

☐ 내부신고센터에 접수된 신고내용의 사실관계 확인

☐ 관련 법규 및 회사 규정 위반 여부 확인

○ 업무상 적정범위를 넘어선 말과 행동으로 정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시켰는지 등

☐ 기타 피신고인과 신고자의 관계, 근무태도 및 참고인 조사

3. 감사 인원 및 기간

이번 감사는 2022.10. 24.부터 2022.11. 4.까지 기획감사부 감사역 1명을 투입하여 신고내용 확인 및 관련규정 위반여부 등에 대하여 조사를 실시하였고, 감사실 감사심의위원회 등 내부 검토과정을 거쳐 2023. 3.13 상임감사위원의 결재로 감사 결과를 확정하였다.

Ⅱ. 감사결과 처분요구와 통보

1. 처분요구와 통보사항 일람표

번호	관계부서	구분	제 목	처분요구 종 류	인원 (금액)
1	○○본부	복무	성실의무 위반	견책	1
2	○○본부	복무	성실의무 위반 행위자 인사이동	통보	-
3	○○본부	복무	회사의 규율·질서 문란	경고	1
4	○○본부	복무	「○○본부 사택운영내칙」 개정 등 후속조치	통보	-

2. 처분요구와 통보사항 명세 : “별첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

징 계 요 구

제 목 성실의무 위반

관 계 부 서 ○○본부 ◎◎소 ㉠㉠부

징계 대상자 ☆직급 A

내 용

○○본부 ◎◎소 ㉠㉠부 ☆직급 A는 발전기획 및 지원 업무를 담당하고 있고, 피신고 당시에는 같은 부서에서 노심관리 업무를 담당하였다.

우리 회사 취업규칙 제10조(성실의무) 제①항에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있으며, 동 규칙 제73조(징계) 제1호에 따라 직무상 의무를 위반하거나 제3호 회사의 규율·질서를 문란하게 하였을 때 징계 하도록 되어 있다.

그리고, 우리 회사 직원들은 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하며, 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

하지만, A는 ☆직급 C가 2021년 12월경 핵물질취급감독 분야 핵심전문가로 선정되자 ■■처 E에게 익명의 휴대폰으로, 2시간 가량 “개는 그럴 능력이

안된다, 핵심전문가 자질이 안된다, 수준이 안된다.”, “자격증도 최근에 났다, 인사이동을 유예하기 위해 악의적으로 제도를 이용한다.”, “차라리 원래 핵심전문가(F)가 나오니까 F이 핵심전문가를 유지하는 것이 맞다.” 등 핵심전문가 자격요건이 아니라 특정인 C의 개인적 업무능력 및 역량 부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등을 주장하였다. 또한, “본사 ■■처 ■■■부 G가 C과 같은 대학을 졸업한 사이로 모종의 거래(학연, 금전)를 했을 것이 틀림없으므로 G를 조사해야 한다.”, “인사 음부즈만에 신고하겠다.” 등 협박성 발언으로 E을 위축되게 하였고, 이는 회사의 제도와 절차를 넘어 규율과 질서를 무너뜨리는 일탈 행위를 하였다.

C가 핵심전문가로 선정되자 같은 부서에 근무하는 A가 「KHNP 인사음부즈만 운영에 관한 지침」에 근거하여 운영되는 ‘인사 음부즈만’ 등 공식적인 절차로 이의 제기를 하지 않고 본사 □□처, ■■처에 익명의 휴대폰으로 특정인에 대해 악의적으로 인신공격성 발언 등을 하여 회사의 규율과 질서를 문란하게 한 것이 인정된다.

이후에도 A는 2022년 9월 4일(일) 숙직 근무를 하면서 C의 2022년도 핵심전문가 선정과정에 대해서 ‘C는 핵심전문가의 기본 지원자격조차 되지 않았음에도 선정되었다는 등 10개 항목과 실명을 적시하여 당직실 PC에 txt 파일로 업로드하였고 이 txt 파일은 2022년 10월 8일(토) 일직자인 ○○본부 ◎◎소 ●●실 ◀◀부 H가 발견할 때까지 1개월 이상 방치되어 있었다. 본인은 의도가 없었다고 하지만, 불특정 다수의 직원이 볼 수 있는 당직실 PC에 txt 파일을 게재한 것은 미필적 고의에 의한 C과 본사 핵심전문가 선정 관계자 4인(G, I, J, E)의 명예를 심각하게 훼손한 것에 해당된다.

A는 2022년 9월 4일(일) 숙직 근무 중 신고인 C에 대한 인신공격성 내용,

다수의 본사 핵심전문가 선정 관계자의 실명 및 사실과 다른 내용 등을 담은 txt 파일(파일명 : 111txt)을 당직실 PC 1대에 업로드한 사실을 인정하였다. A의 행위가 장기간의 txt 파일 게재 기간에도 열람한 사람은 일직자 2명, ◎◎소 지부위원장, C 등 4명으로 한정되고, 일직자가 신속하게 파일을 삭제함으로써 사내·외 확산 가능성을 차단하여 고의적 또는 미필적으로 상대방을 비방하려는 목적은 달성되지 못했다 하더라도, 신의성실의 원칙을 무너뜨리는 잘못된 행위에 대해서는 일벌백계하여 회사의 규율과 질서를 바로잡을 필요가 있다.

A의 행위는 첫째, 당직실 PC를 통하여 특정할 수 없는 여러 사람(당직자)이 인지할 수 있으며 (당직자를 통하여) 전파될 가능성이 높다는 점, 둘째, 피신고인 C과 본사 핵심전문가 선정 업무 관계자 4인의 실명을 거론하여 명예를 훼손하였다는 점, 셋째, 공익의 목적이 아니라 고의적으로 상대를 비방하려는 목적이 있다는 점 등에서 같이 근무하는 동료 직원과 성실하게 업무를 수행한 복수의 본사 직원들의 명예를 심각하게 훼손하였으므로 「취업규칙」 제10조에 의한 성실의무를 위반한 것이라고 할 수 있다.

따라서, A에 대한 회사규율·질서문란 행위, 미필적 고의에 의한 명예훼손과 더불어 사택운영내칙 위반, 영리업무 종사, 성적인 비속어 사용 등 조사 결과 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조의 규정에 따라 징계(견책)을 처분 할 것을 요구한다.

조치할 사항

- ❖ ○○본부장은 ☆직급 C의 핵심전문가 선정과 관련하여 공식적 절차가 아닌 본사 □□처, ■■처 담당자에게 익명의 휴대폰으로 특정인에 대한 자격요건을 묻는 과정에서 개인적인 업무능력 및 역량 부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등 인신공격성 발언으로 회사의 규율과 질서를 문란하게 하였고, 이후에는 숙직 근무를 하면서 C에 대한 인신공격성 내용, 본사 핵심전문가 선정 관계자 실명 및 사실과 다른 내용들을 담은 txt 파일을 당직실 PC에 게재하여 일직자가 해당 txt 파일은 발견하여 삭제하기까지 1개월 이상을 불특정 다수가 파일에 접근하여 볼 수 있도록 방치함으로써 C과 본사 핵심전문가 선정 업무를 수행한 관계자 G, I, J, E 등 4인의 명예를 심각하게 훼손하는 등 「취업규칙」 제10조에 의한 성실의 의무를 위반한 ○○본부 ◎◎소 ㉠㉠부 ★직급 A를 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조 3의 규정에 따라 징계(견책) 처분하시기 바랍니다. (징계)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 성실의무 위반 행위자 인사이동

관 계 부 서 ○○본부장

대 상 자 ☆직급 A

내 용

○○본부 ○○○소 ㉠㉠부 ★직급 A는 ㉠㉠ 기획 및 지원 업무를 담당하고 있고, 피신고 당시에는 같은 부서에서 ☆직급 C, ★직급 D와 노심관리 업무를 담당하였다.

우리 회사 취업규칙 제10조(성실의무) 제①항에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 직원들은 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하고, 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

A는 같은 부서에 근무하는 C가 핵물질취급감독분야 핵심전문가로 선정되자, 2022년 12월경 본사 □□처, ■■처 담당에게 익명의 휴대폰으로 동료의 자격요건에 대하여 이의를 제기하며 특정인의 개인적 업무능력, 역량 부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등 인신공격성 발언으로 회사의

규율과 질서를 문란하게 하였고 직장 동료로서의 믿음과 신뢰를 훼손하였다.

또한, A는 2022년 9월 4일(일) 숙직 근무를 하면서 C에 대한 인신공격성 내용, 본사 핵심전문가 선정 관계자 실명 및 사실과 다른 내용을 담은 txt 파일을 불특정 다수가 볼 수 있는 당직실 PC에 업로드하고 2022년 10월 8일(토) 일직자가 발견할 때까지 1개월 이상을 방치함으로써 C와 본사 핵심전문가 선정 업무를 수행한 관계자 G, I, J, E 4명의 명예를 실추시키는 등 「취업규칙」 제10조에 의한 성실의무를 위반하였다.

A는 주변인들의 진술에서 평소 불평불만이 많았다고 평가하고 있으며, 본인의 부인에도 불구하고 C와 D가 불쾌감을 느낄 정도로 업무태도를 비하하거나 험담한 사실이 있고 관계자 K, L, M 등은 A의 발언이 업무 분위기를 저하시키거나 근로환경 악화를 초래하는 심각한 수준의 언행(험담)은 아니었다고 진술하였으나 잦은 업무분장 변경 요구, 연료 업무의 과중함에 대한 불평불만 등으로 파트 내 동료들과 화합하지 못하고 갈등을 유발한 원인을 제공한 것이 인정되므로 같은 부서 근무로 발생할 수 있는 추가 충돌 예방을 위하여 분리 조치가 필요하다.

이러한 행위로 관련 법률과 사규를 위반하여 「취업규칙」 제73조(징계) 및 「인사관리규정」 제103조(징계사유)에 따라 엄중하게 각성을 촉구하고, 적절한 인사이동 조치가 요구된다.

조치할 사항

- ❖ ○○본부장은 피신고인 A의 정제되지 않은 언행과 명예훼손 등으로 직장 동료로서 상호 간 신뢰가 훼손된 점을 고려하여 신고인 C와 D와의 추가 충돌 예방을 위하여 ○○본부 ○○○소 ㉠㉡부 ★직급 A를 인사이동 조치가 요구된다. (통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

경 고 요 구

제 목 회사의 규율·질서 문란

관 계 부 서 ○○본부장

대 상 자 ★직급 B

내 용 :

○○본부 ○○○소 운영실 4호기 ◇◇부 ★직급 B은 발전▽▽으로서 발전운전을 담당하고 있다.

우리 회사 취업규칙 제10조(성실의무) 제①항에는 직원은 법령과 회사의 모든 규정을 성실히 지키며 상사의 직무상의 명령과 지시에 따라 부과된 직무를 완수하여야 한다고 되어 있다.

그리고, 우리 회사 직원들은 법령과 회사의 관련 규정을 성실히 준수하고 상대방에게 부당한 요구나 처우를 하지 말아야 하고, 업무상 적정범위를 넘어 다른 근로자에게 신체적·정신적 고통을 주거나 근무환경을 악화시키는 행위를 하여서는 아니 된다.

B는 C가 핵물질취급감독 분야 핵심전문가로 선정되자 '21.12.20(월) 익명의 휴대폰으로 □□처 J에게 전화를 걸어 핵심전문가 자격에 대해 문의하면서 C가 핵심전문가 자격이 안된다는 내용으로 통화를 하고, 이후 '21.12.27(월) 다른 피신고인 A와 함께 동일한 익명의 휴대폰으로 ■■처 E에게 전화를 걸어 2시간 가량

통화하면서 “개는 그럴 능력이 안된다, 핵심전문가 자질이 안된다, 수준이 안된다.”, “자격증도 최근에 났다, 인사이동을 유예하기 위해 악의적으로 제도를 이용한다.”, “차라리 원래 핵심전문가가 나으니까 F가 핵심전문가를 유지하는 것이 맞다.” 등 핵심전문가 자격요건이 아니라 특정인 C의 개인적 업무능력 및 역량부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등을 주장하였다.

C가 핵심전문가로 선정되자 A의 주장에 동조하여 「KHNP 인사옴부즈만 운영에 관한 지침」에 근거하여 운영되는 ‘인사 옴부즈만’ 등 공식적인 절차가 아닌 본사 □□처, ■■처에 익명의 휴대폰으로 자격요건을 물으면서 특정인에 대한 업무능력, 역량부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등 인신공격성 발언을 하여 동료로서 신뢰를 무너뜨리고, “인사 옴부즈만에 신고하겠다” 등 협박성 발언으로 E를 위축되게 만든 것은 회사의 제도와 절차를 넘어 규율과 질서를 문란케 하는 일탈 행위에 해당된다.

또한, ○○본부 사택관리지침에는 사택 및 합숙소에 입주하고자 하는 직원은 입주신청서와 각서를 제출하고 입주신청을 하여야 하며, 퇴거 시에는 사택관리사무소장의 입회하에 사택의 상태를 점검받고, 사택에 입주한 자는 선량한 관리자로서의 의무를 다해야 한다고 되어 있다.

B은 2인용 합숙소에 거주 중인데, B과 함께 거주 중인 것으로 되어 있는 N에게 확인한 결과, N은 2016년도에 합숙소를 배정받아 이용하다가 2017년 부터 2022년 9월 복직(휴직 기간:19.9.19~22.9.4)할 때까지 거의 이용하지 않았다고 답변하였다. 또한, ‘22년 9월 복직할 즈음에 B가 N에게 전화로 ‘감사부서에서 합숙소(♣동 ♣호) 공동거주 물어보면 자신과 같이 거주 중인 것으로 이야기 좀 해달라’라는 취지의 부탁을 받았는지를 묻는 질문에는 “B가 전화를 한 것 같은데 기억이 명확하지 않다.”고만 답변하였다.

그러나, N은 '22년 9월 복직하여 가족과 함께 현재 ♠에서 거주 중이었고, '23년 3월 3일에야 사택관리소에 퇴거 신청을 하였다. N이 2017년 이후 합숙소를 거의 이용하지 않았고, 특히 휴직을 한 2019년 9월 이후로는 가족과 함께 ♠에서 거주했기 때문에 합숙소에서 B가 혼자 거주해 왔음이 합리적으로 타당해 보이며 이는 사택에 거주하는 직원으로서 거주 상태에 대한 적절한 조치 등 선량한 관리자로서의 의무를 다하지 않았다. 다만, 「○○본부 사택운영내칙」을 보면 합숙소는 2인 1실 기준으로 배정되어 운영되지만, 합숙소 입주자가 휴직 또는 장기교육 등 여건이 변동될 때 명확한 고지의무 등 명확한 기준이 없어 이를 악용하여 사용하고 있는 사례로 이에 대해서는 동일한 문제가 재발하지 않도록 지침 개정 등을 통해 사택 운영 관리 질서를 바로잡을 필요가 있다.

C의 핵심전문가 선정과 관련하여 회사의 규율·질서를 문란하게 하는 일탈 행위를 하였고, 사택에 입주한 선량한 관리자로서 의무를 다하지 않은 ○○본부 ◎◎소 ㉠㉡실 ◇◇부 ★직급 B에게 인사관리규정 제10조(경고 및 주의)에 따라 각성을 촉구할 필요가 있어 경고 처분할 것 요구한다.

조치할 사항

❖ ○○본부장에게 ☆직급 C의 핵심전문가 선정과 관련하 「KHNP 인사옴부즈만 운영에 관한 지침」에 근거하여 운영되는 ‘인사 옴부즈만’ 등 공식적인 절차가 아닌 본사 □□처, ■■처 담당에게 익명의 휴대폰으로 특정인의 자격요건에 대해 개인적 업무능력 및 역량 부족, 마일리지 이동유예를 위한 악의적 의도 등 인신공격성 발언으로 회사 규율과 질서를 문란하게 한 ○○본부 ◎◎소 ㉠㉡실 ◇◇부 ★직급 B을 「인사관리규정」 제105조(경고 및 주의) 규정에 따라 경고 처분하시기 바랍니다. (경고)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 사택운영 내칙 개정 등 후속조치

관 계 부 서 ○○본부 ►►부

내 용

「○○본부 사택운영내칙」 제6조(사택입주대상) 제③항에 의하면 가족용 사택에는 기혼자로서 그 가족과 함께 동거하는 자가 입주함을 원칙으로 한다고 되어 있고, 제④항에는 미혼직원 및 단신부임자는 단신부임용 사택 및 합숙소에 입주함을 원칙으로 하며, 단신부임자용 사택 및 합숙소 부족 시 가족용 사택에 1인 1방을 기준으로 공동 입주할 수 있다고 명시되어 있다.

또한 사택 및 합숙소에 입주하고자 하는 직원은 입주신청서와 각서를 제출하고 입주신청을 하여야 하며, 퇴거 시에는 사택관리사무소장의 입회하에 사택의 상태를 점검받도록 되어 있으며, 사택에 입주한 자는 선량한 관리자로서의 의무를 다해야 한다.

○○본부 ◎◎소 ㉠㉠실 4호기 ◇◇부에 근무하는 ★직급 B 2인용 합숙소에 거주 중인데, B과 함께 거주 중인 것으로 되어 있는 N에게 확인한 결과, N 본인은 2016년도에 합숙소를 배정받아 이용하다가 2017년 부터 2022년 9월 복직(휴직 기간:19.9.19~22.9.4)할 때까지 거의 이용하지 않았다고 답변하였다. 또한, '22년 9월 복직할 즈음에 B이 N에게 전화로 '감사부서에서 합숙소(♠동 ♣호)

공동거주 물어보면 자신과 같이 거주 중인 것으로 이야기 좀 해달라'라는 취지의 부탁을 받았는지를 묻는 질문에는 “B가 전화를 한 것 같은데 기억이 명확하지 않다.”고만 답변하였다.

그러나, N은 '22년 9월 복직하여 가족과 함께 현재 ♠에서 거주 중이었고, '23년 3월 3일에야 사택관리소에 퇴거 신청을 하였다. N이 2017년 이후 합숙소를 거의 이용하지 않았고, 특히 휴직을 한 2019년 9월 이후로는 가족과 함께 ♠에서 거주했기 때문에 합숙소에서 B가 혼자 거주해 왔음이 합리적으로 타당해 보이며 이는 사택에 거주하는 직원으로서 거주 상태에 대한 적절한 조치 등 선량한 관리자로서의 의무를 다하지 않았다. 다만, 「○○본부 사택운영내칙」을 보면 합숙소는 2인 1실 기준으로 배정되어 운영되지만, 합숙소 입주자가 휴직 또는 장기교육 등 여건이 변동될 때 명확한 고지의무 등 명확한 기준이 없어 이를 악용하여 사용하고 있는 사례로 이에 대해서는 동일한 문제가 재발하지 않도록 지침 개정 등을 통해 사택 운영 관리 질서를 바로잡을 필요가 있다.

따라서, ○○본부 ►►부는 사택운영 내칙 개정 등 후속조치 방안을 마련하여 시행할 것을 요구한다. (통보)

조치할 사항

- ❖ ○○본부장에게 합숙소 입주자에 대한 여건변동 시 명확한 고지의무를 반영한 사택운영 내칙 개정 등 후속조치 방안을 마련하여 시행 하시기 바랍니다.
(통보)